伍、專案報告詢答

第 4 屆第 3 次定期會專案報告-「本市非法廢棄物堆置場址處置」113 年 4 月 22 日

記錄：王耀輝

主席：(李議員文俊)

現場已經達到法定開會人數，開始開會。臺南市政府環保局許局長、經發局蕭副局長、地政局陳局長、農業局李局長、都發局徐局長、工務局陳局長、法制處楊處長、新聞媒體好朋友、本會各位議員先進，以及電視機前的市民朋友大家好。今天是 4 月 22 日，上午進行的議程為專案報告「本市非法廢棄物堆置場址處置」。今天的請假人員，經發局林榮川局長陪同監察委員現勘七股太陽光電設置案，請假，10 點以後由副局長蕭富仁代理。本次專案報告的議程是由邱莉莉議長於第四屆第 3 次臨時會 112 年 8 月 17 日市府報告事項之大會決議提議，依據第三屆第 8 次定期會第 20 次會議決議，進行專案報告時，第一輪次讓提案人增加 5 分鐘的發言時間，故邱莉莉議長第一輪發言時間為 8 分鐘，其他議員發言時間不分輪次，都是 3 分鐘，時間結束後不再延長時間，議程到 12 點 30 分結束。為了讓手語翻議員可以休息，原則上每 50 分休息 10 分鐘，各位議員有沒有意見？如果沒有意見，現在請環保局許局長進行本次的專案報告，給許局長 10 分鐘，請簡明扼要。許局長報告結束後才開始登記發言。請許局長。

環境保護局許局長仁澤：(略)

主席：(李議員文俊)

各位同仁，剛才許局長已經簡明扼要地報告完了，現在要詢問的都可以開始登記。登記這麼多，好，李宗翰議員。

李議員宗翰：

局長，我想先請教一下，目前整理的本市清理中棄置場址共 34 件，代表還有沒有清理中的資料嗎？

環境保護局許局長仁澤：

對。

李議員宗翰：

目前清理中跟沒有清理的噸數，比例大概差多少？占多少？

環境保護局許局長仁澤：

現在有提計畫的是 34 件，其他就是沒有提計畫的。

李議員宗翰：

我重複一次，廢棄物清理量計畫清理 46 萬噸，共 34 件，請問還沒有清理但已經列冊在案的呢？目前大概是多少數量？

環境保護局許局長仁澤：

如果以重量來看的話，大概 120 萬噸，不過有一些是適燃、有些不適燃。

李議員宗翰：

120 萬噸，代表目前量能只能處理三分之一。

環境保護局許局長仁澤：

對。

李議員宗翰：

實際上處理其實只到了 10%左右，局長評估這樣大概需要多少預算來處理？

環境保護局許局長仁澤：

如果包括強行、代理行，可能超過120億。

李議員宗翰：

120億？所以這些其實本質上是業者透過臺南，本來就應該做這些處理費。

環境保護局許局長仁澤：

他自己該清理的。

李議員宗翰：

結果變成公家在負擔？這件事情我覺得應該好好追究一下業者的責任。剛剛這34件裡我特別注意到，後壁有一個16萬8千噸，另外還有官田及新化，分別有一個8萬9千噸和4萬5千噸，只是爐碴去化的部分，很顯然學甲這段的去化就快了很多，到底去了哪些地方？是怎麼處理的？

環境保護局許局長仁澤：

跟議座報告，我們跟中央、包括經濟部有一個合作的監控計畫，我們會監控，最後再利用到哪裡也要申報。

李議員宗翰：

所以最後去了哪裡？我時間有限，麻煩簡短。

環境保護局許局長仁澤：

大部分都是預拌混凝土，有一些低強度的混凝再處理，主要在公共工程、管工的部分。

李議員宗翰：

就我所知道，剛剛也有提到，這是華新麗華的爐碴，冤有頭、債有主，如果很明顯知道業者是誰，我認為應該好好追究這些清運業者的責任，但如果華新麗華本身就有提出他的廢物處理空間，我認為也應該請他們協助處理，可以嗎？

環境保護局許局長仁澤：

對，目前是朝這個方向。

李議員宗翰：

另外還有其他，像營建廢棄物，去化的時間我看也非常的慢，希望局長再思考一下，到底中央要提哪些計畫，才可以協助我們把環境整理乾淨？像國8最後那一段，台糖業者到底在哪裡？請問你們怎麼處理？

環境保護局許局長仁澤：

台糖也有主動提清理計畫了。

主席：(李議員文俊)

好，黃麗招議員。

黃議員麗招：

局長，聽你這樣說，臺南市都快變成一個垃圾城市了，全部都是在收垃圾的。我問你，海環街這個案子，當初答應我們4月30日要清運完畢，但是現在清運了多少？

環境保護局許局長仁澤：

跟議座報告，當時承諾4月底，也是業者信誓旦旦承諾沒問題，目前大概清了300噸。

黃議員麗招：

300噸，那邊有多少？

環境保護局許局長仁澤：

原來預估是5千多，後來判斷應該是3千多噸左右。

黃議員麗招：

你認為是3千多噸？那我再問一下，從你那一天到我服務處解釋這些問題後，到現在好像都還沒有動作？

環境保護局許局長仁澤：

跟議座報告，因為這個行為人在臺南有好幾場，另外有一個場本來要動，我親自去拜訪老闆，老闆跟這個行為人之間有一些合約，我們也在釐清最後的產源在哪裡，以及後面拿出來的經費能不能共同處理，正在努力。

黃議員麗招：

我一直在這邊叮嚀你，是不是趕快去扣押那塊土地，未來你們所擔心的事情就會解決。為什麼一拖再拖，拖到現在，給我們的期限，連一半都沒有辦法清運？

環境保護局許局長仁澤：

跟議座報告，去年提醒之後，我從法院程序已經送了兩次公文要扣土地，法院駁回，當然我們還沒有進入強制作為，所以法院說我沒有權限。

黃議員麗招：

到底現在要有什麼強制作為？你說要去找檢察官討論這個問題，到現在都還是沒有動作，也沒有回文。

環境保護局許局長仁澤：

檢察官我也去報告了，因為剛剛講的，連帶那一場其實是還沒起訴，地主事實上是要看起訴之後，看怎麼樣、要不要一起做，我跟檢察官、另一場的地主、現在海西段地主，其實都有密切在處理這一件事。

黃議員麗招：

那我再問你，還要給你多少時間才有辦法做到完整？今天原本里民都要過來，我還安撫他們，不然今天議會前面可能會非常熱鬧。

環境保護局許局長仁澤：

謝謝議座，再給我們一點時間去努力。

主席：（李議員文俊）

郭鴻儀議員。

郭議員鴻儀：

請問局長，現在列管的34個案子裡面，都是私有土地嗎？

環境保護局許局長仁澤：

對。

郭議員鴻儀：

全部都是私有土地？

環境保護局許局長仁澤：

有提計畫的。

郭議員鴻儀：

有提計畫的私有土地？

環境保護局許局長仁澤：

對。

郭議員鴻儀：

請問公有土地有沒有列管在裡面？

環境保護局許局長仁澤：

公有土地現在大概分兩塊，一個是國有財產署、一個是台糖，台糖大概有 9 場、國有財產署的大概有 30 場。台糖的陸續在提計畫。

郭議員鴻儀：

這樣加總起來，案場是公有地比私有地還多，對不對？

環境保護局許局長仁澤：

沒有。

郭議員鴻儀：

沒有嗎？量呢？

環境保護局許局長仁澤：

總共 152 場。

郭議員鴻儀：

好，如果我們是公有土地的管理單位，市政府有沒有被偷倒的？有被堆置的嗎？臺南市政府的有沒有？

環境保護局許局長仁澤：

有幾場。

郭議員鴻儀：

我們有沒有優先處理？

環境保護局許局長仁澤：

有，有一些還要再走法律程序去確認行為人等等。

郭議員鴻儀：

我覺得公有土地的管理非常重要，結果公有土地讓人隨便傾倒垃圾，這件事情不是現在才發生的，從以前就有了。在國有土地也好，不管是國產署、台糖土地，公有土地其實是禍源之一。公有土地那麼多，如果可以好好利用就不會造成這種情形，誰要去租地？大家乾脆偷倒。所以在公有土地的管理上，市政府還是有很大的問題，為什麼被偷倒都沒處理？臺南市政府的土地被倒垃圾，為什麼不處理？

環境保護局許局長仁澤：

跟議座報告，不是不處理，有一些法律程序還在走。

郭議員鴻儀：

法律程序在走，心態就是這樣，不管是國產署或台糖，心態說實在地都比較不積極，台糖的土地為什麼要等那麼久？你剛剛有講，台糖土地那麼多地方、那麼多點，阻礙地方的發展，這些公有土地都沒去開發、好好利用，結果連管理都不管，就算授權給市政府，市政府也不敢管，對不對？才造成那麼多禍源。土地管理方面，包括現在所有的變異點，列管的到底有沒有真的去追查？我覺得應該好好檢討，包括公有地，不要只會去找農地違規使用的變異點開刀。

環境保護局許局長仁澤：

都一樣處理。

主席：（李議員文俊）

尤榮智議員。

尤議員榮智：

局長你的報告，臺南市有差不多 150 件棄置廢棄物，總重量是 170 萬噸，很多，剛才聽你報告，要花差不多 120 億，數量非常多。這是行為人要負責，還是我們？

環境保護局許局長仁澤：

行為人要負責。

尤議員榮智：

既然有 34 件。

環境保護局許局長仁澤：

開始提計畫。

尤議員榮智：

我現在要說一件，官田從去年七月就開始發生火災，燒了 18 天，但堆積的廢棄物都不會燒起來，樹枝、樹幹、乾的葉子才會發生火災。我嚴重懷疑，下面以前的池子有 2,400 坪，差不多 8 千平方公尺，這就是下面有堆積廢棄物，才會引起沼氣上來，上面的樹幹、乾樹葉就燒起來了。你的報告書裡面說 6 月 30 日要全部清理完畢，有可能嗎？

環境保護局許局長仁澤：

不可能，他是要先清理 200 噸，後面我們還會繼續逼他來處理。

尤議員榮智：

如果有發生火災呢？

環境保護局許局長仁澤：

如果違反空汙法我就會處理，我會來逼他。

尤議員榮智：

華光電纜進去台 1 線，以前光是消防車就進去十幾臺，壞了四臺。所以這對消防，警察來說非常嚴重，在那裡顧了 18 天，如果清 200 噸，剩下的沒處理要怎麼清？

環境保護局許局長仁澤：

也是要叫他清，絕對會叫他清。

尤議員榮智：

行為人羅先生已經死了，還沒起訴。

環境保護局許局長仁澤：

沒關係，那塊土地其實還有繼承的問題，我們後面再來走法律的程序。

尤議員榮智：

對，這有繼承的問題，你要把前帳算清楚，才可以完成移轉。這個我們要加減處理，不能再發生這種事。像稽查科張科長，很多事情他都非常認真在處理，稽查、檢舉，還是發覺到問題，他都有處理，我認為要多方面去瞭解，人家檢舉的我們當然可以現場去看，但是沒有檢舉的，有時候也要去暗訪、看一下，我們有稽查隊可以去找，找出問題，不要再發生這種事情。這埋很久了、樹枝埋了好幾年了，一輛 5 千，有時候行為人賺很多錢，應該依法就辦。當然是這件是沒辦法了，賠償的部分看要怎麼處理，要請環保局多去瞭解、研究一下，不能再發生樹枝埋那麼久的事情。

主席：（李議員文俊）

方一峰議員。

方議員一峰：

局長，將軍玉山那邊要蓋一個養雞場，本來是魚塭地，現在業者說他回填的東西屬於B5類，都從土質場出來的，都是合法的，不過我告訴你，他要填土也沒申請，你看這是B5類的嗎？

環境保護局許局長仁澤：

照理說他分得不乾淨，也不應該出現在這個地方。

方議員一峰：

照理說，農地、魚塭地要填土，應該要填乾淨的土，對不對？也要申請，但他沒申請，你看這些東西，我就近去看，有塑膠，有的像是建築廢棄物。那天農業局和環保局的同仁有去會勘、採樣，採樣這麼多天了，有什麼作為嗎？

環境保護局許局長仁澤：

我們再和農業局合作，看興辦事業計畫到底是怎樣，當初要填的是什麼東西。

方議員一峰：

簡單來說，他也沒申請，目前還是屬於農地，是不是？因為他沒申請回填，現在還是農地，要填土沒有申請，是不是要挖起來？

環境保護局許局長仁澤：

是，農業局應該有要求。

農業局李局長建裕：

跟議座報告，農地農用。

方議員一峰：

改天業務報告時再說。接下來，農民反應魚塭地有一些廢棄物、爐碴，我們可以去挖嗎？

環境保護局許局長仁澤：

可以。

方議員一峰：

我們約個時間，讓附近的農民可以安心一點，好不好？

環境保護局許局長仁澤：

這個地點，議座假日有特別傳給我，同仁已經去看了，也有和現場的里長聯絡到，我們會排時間特別過去追。

方議員一峰：

好，另外玉山里的鄉親在說，這次剛好遇到兩個太陽案場在玉山那邊，整個大排這麼多廢棄物都沒處理，附近農民去說了也都沒處理，這些水有沒有毒？附近有很多蛤蜊池、魚塭，魚塭要進水都靠這條大排，我們可以要求光電電廠先停工，驗看看有沒有毒，可以嗎？

環境保護局許局長仁澤：

可以，我們照程序來走。

方議員一峰：

這光電的案場實在很囂張。

主席：(李議員文俊)

陳皇宇議員。

陳議員皇宇：

局長，其實前幾年全臺建築物蓋得非常多、拆得也非常多，整個建築熱。3 月 27 日在關廟有會勘，可以發現不管是河川或農地，大部分都有建築物廢棄物傾倒的現象，剛剛有議員說得非常對，提到國有的土地占 1%以上，不管是國建署或農田水利會，他有統計，全臺灣就是 1%，1 成以上最多就是這個，所以私人的反而比較少，有數據，我想臺南不會跟其他縣市不一樣，可能也是差不多。從你剛才的數據可以看到，從 2014 年累積到 2020 年，臺南市是第一，被其他縣市傾倒廢棄物到臺南的土地，這個地方是最多的。不曉得針對剛剛說的國有財產署的土地，還有台糖的土地，該如何有一些規劃？第三部分，其實傾倒的垃圾這麼多，為什麼會倒我們這邊？去化量不足，所以大家都往臺南送。這部分有什麼機制嗎？這非常特別，其實大家很關心的一點，以列管中案件的清理狀況，百分比是什麼？現在未清理、已經送偵查，還是未清理、在清理計畫中？還是清理中、完成清理，我們都不知道。不知道第一步、第二步、第三步到底是什麼，我也很疑惑。是不是有一個近程、遠程以及現在的規劃要出來？我想聽一下你們的意見好。

環境保護局許局長仁澤：

跟議座報告，第一個從法律面先執行，法律面該處分的就先處分，原則上要提清理計畫書，如果不提就會強制執行。強制執行當然要事情發生、環保局有作為之後，有費用產生，才可以進行下一步扣押土地。這個案子我們其實都陸續處理，提清理計畫書還是要非常冗長。

陳議員皇宇：

好，提醒局長，其實從建商產生廢棄物，我們應該有 ESG 的概念，如何去追蹤流向，然後提供碳交易，這是未來可以的新亮點。我們不要只認為去化，去化真的不容易，如果人人都可以去化，價位掉下來就不會從臺北運到臺南來，所以在規劃臺南市不同的 style 時，ESG 的概念可不可以把廢棄物放進去？

主席：(李議員文俊)

黃肇輝議員。

黃議員肇輝：

關於廢棄物，我主要想詢問的是，有一些私人的土地，尤其是農地被偷倒的案件，我大概敘述一下這個狀況，這是民眾來陳情。他先收到財稅局的通知，說地價稅要調整，他想不通為什麼地價稅要增加，詢問之後發現是因為農地不做農用的緣故，本來是都市計畫土地，又轉給都發局，然後就開了一個罰單出來，所以他收到一個財稅局要求繳稅的通知，第二個是收到都發局的罰單，說農地沒有農用，必須要開罰。過程中我看到公文也有轉介給環保局，但是陳情人給我的資料裡面沒有任何環保局相關的公文。後來去查了，發現原來是他有一塊很大的農地，被人家棄置了建築物的廢棄物。以這個例子來講，環保局在當中到底扮演了什麼角色？應該知道這個案件，但是有沒有辦法去知道，因為當事人本身也蠻無奈的，雖然有一塊農地在那裡，但是都沒有去管，因為在路邊而已，被偷倒了不曉得，因為自己生活的地方距離農地還有一段距離，這種狀況之下，後來跟他講說要去報案，報案後相關的後續，不曉得環保局對這樣子的狀況有沒有

什麼因應的做法？

稽查檢驗科科長張仕音：

跟議座簡單報告一下，有這種狀況的話先通報環保局，我們去幫他查有沒有行為人、調閱相關的監視器，重點是確認那是剩餘土石還是廢棄物，後續會去進行行為人的移送、違禁法處分案件跟後續的清理責任。

黃議員肇輝：

後續再把這個資料給環保局，因為過程中好像陳情人都沒有提到環保局，他也很無奈，據他表示，那其實在一個蠻重要交通通道上，也不只是他的地，因為那邊很大一片，都被棄置建築物的廢棄物，這種被偷倒的，除了從監視器去找，後續相關，像是原本要被調地價稅、又要被都發局開罰，這部分會請他完整做完後再去做處理嗎？都發局。

都市發展局局長徐中強：

跟黃議員報告，農地違規的部分，我不確定是在非都還是在都內。

黃議員肇輝：

是都發局發給他的罰單。不是罰單，是請他說明。

主席：(李議員文俊)

Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

局長，我先請教一件事情，不管是你們代為處理，或是地主或行為人自行清理，這個「清理」是什麼意思？

環境保護局許局長仁澤：

議座抱歉，我沒有聽清楚。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

自行清理或是廢棄物處理完堆置，棄置之後，「清理」是什麼意思？

環境保護局許局長仁澤：

基本上就是要恢復原狀。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

恢復原狀？好，可是整份報告其實並沒有，也許剛剛有議員同仁提到這個是公有地或私人地，可是我覺得另外一個真正的重點完全沒有提到，是什麼？是這塊棄置地的地目是什麼，是農用地也好、墓地或其他建地等等，這件事情完全沒有，這塊要麻煩你們再跟地政局這邊把地號、地目先列出來。

環境保護局許局長仁澤：

可以跟議座說明。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

為什麼要做這件事情？因為很簡單，要恢復原狀來講，如果今天，你先不要管廢棄物是不是能在農地上，當然一定是非法，可是問題是，即便清理之後，這個農地能不能回復為農地使用？這個會涉及處罰的問題。今天不管說多少件數，我去查了司法院的系統，109 年到現在為止，目前臺南地方法院係屬的案件也好、審判完畢的案件也好，總共是 260 幾件，可是實際上，這些案件中間包含很多裁定，所以實際上進到司法程序的案件是非常有限的，更何況我們處理的只是針對廢清法在處理，同時這些廢棄物可能因

為廢棄物本體或元素物質下流，其實會有土壤跟地下水汙染的問題，但是在這塊從來沒有去做過，即便應照廢清法來講，我們處理都是46條以下，明明罰責可以這麼高，通常連檢察官在提起公訴時，也只有提一年的訴而已，所以您剛講說會跟司法系統聯繫，我覺得這塊是得要處理的。再來，第二部分，剛剛提到的資料裡面，我為什麼特別講農地？因為在資料第五頁的地方有分為各種類型的廢棄物，可是實際上注意看，清掉就可以的，也就是說是可逆的，大概只有廢木材而已，3.22，其他的東西全部都不可逆，即便清除之後對那個地方原來的地質、地形勢必有所影響。

環境保護局許局長仁澤：

還要驗證。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

那這塊怎麼處理？在重罰這件事情上，第一個你沒有做，第二個司法單位也沒有做，第三個也沒有適足的吹哨者條款，因為中間關係到非常多的關係人跟行為人。如果這塊能夠做，不只能夠達到懲罰或警示的效果，也可以達到預防的效果，對不對？

環境保護局許局長仁澤：

是，我們會來加強。

主席：(李議員文俊)

李偉智議員。

李議員偉智：

局長辛苦了，我看了一下臺南市目前管制的案件裡，南科的一個行政區，5個就站了22處，差不多占三分之一，當然過去很多行政上的作為，讓這些濫伐棄置的人覺得有機會，所以很喜歡載過來。現在在山區也好，還有一些比較偏鄉的地方，其實就是一個死角。我們常在講「預防重於治療」，一年收的行政處分，依據廢清法所罰的經費，一年差不多多少錢？

環境保護局許局長仁澤：

罰款嗎？

李議員偉智：

罰款，資料裡面沒有寫得很詳細。

環境保護局許局長仁澤：

我們有統計。

李議員偉智：

沒關係，科長一邊翻找。局長，我現在要說的是，這筆經費既然，在剛剛簡報的最後那幾頁提到，我們願意在整個，不管是用UAV去查、還是用路口監視去查，我們都希望有成效，一開始你就說了，成效從109年到112年降了62%，這很高興，但現在的問題是，臺南市仍然是六都裡，當然新北市和臺北市都是市區就不用說了，除他們以外，我們是占第三名，高雄跟我們目前還是屬於高風險群，這部分是不是願意和警察局、其他的局室聯合去打擊？一開始在發生非法棄置時，不管是事業廢棄物的製造者，還是營建廢棄物的製造者，你都可以編一點經費在源頭上加以管制跟稽查？這點有在做嗎？

環境保護局許局長仁澤：

有，非常感謝廖局長給我們很多協助，包括監視器的監控資料、路邊攔檢等等，跟我們合作得非常好。